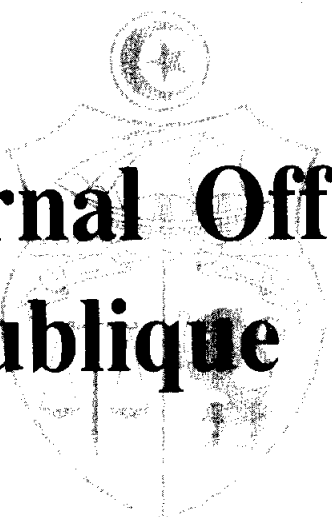




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 28 juin 1985

128^e année

N° 51

Sommaire

décrets, arrêtés

Premier ministre

Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 25 juin 1985 portant création et modalité d'organisation des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps des administrateurs conseillers, administrateurs en chef, administrateurs généraux et conseillers des services publics 874

Ministère de la justice

Changement de noms et de prénoms 875

Nationalité tunisienne 876

Ministère de l'intérieur

Décret n° 85-847 du 25 juin 1985, portant organisation et fonctionnement de la mutuelle des personnels de la police et de la sûreté nationales et des prisons et de la rééducation 876

Décret n° 85-848 du 25 juin 1985, portant organisation et fonctionnement de la mutuelle des personnels de la garde nationale et de la protection civile 879

Décret n° 85-849 du 25 juin 1985, relatif aux remises revenant aux agents verbalisateurs sur les montants des amendes encourues pour infractions au code de la route 881

Ministère de l'économie nationale

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 juin 1985 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des congés de maladie ordinaire 883

Ministère des transports et des communications

Tableau parcellaire 884

Ministère des affaires sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 25 juin 1985 portant attribution du prix du progrès social	888
Arrêté du ministre des affaires sociales du 25 juin 1985 portant attribution du prix du travailleur exemplaire	888

Ministère de la jeunesse et des sports

Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 25 juin 1985 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de conseillers pédagogiques	888
--	-----

avis et communications

Ministère des finances

Avis du ministre des finances du 22 juin 1985 portant modification de l'avis de commerce extérieur et de change n° 1	889
Avis modificatif de l'avis de commerce extérieur et de change n° 1	890
Avis de change modificatif de l'avis de change n° 7	890

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTERE

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Arrêté du Premier ministre, ministre de l'Intérieur du 25 juin 1985, portant création et modalité d'organisation des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps des administrateurs conseillers, administrateurs en chef, administrateurs généraux et conseillers des services publics.

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 60-56 du 25 février 1960, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, fixant le statut particulier des conseillers des services publics ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu l'arrêté du 2 août 1973, portant création et modalité d'organisation des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps des administrateurs généraux, administrateurs en chef et administrateurs conseillers.

Arrête :

Article premier. — Sont créées au Premier ministère deux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps ci-après :

1^{re} Commission : Corps des administrateurs Conseillers, administrateurs en chef et administrateurs généraux.

2^{me} Commission : Corps des conseillers des Services publics.

Art. 2. — La composition des commissions administratives, paritaires prévues à l'article premier du présent arrêté est fixée comme suit :

N° d'ordre	Grades	Représentants de l'administration		Représentants du personnel	
		Titulaires	Suppléants	Titulaires	Suppléants
1	Administrateurs conseillers, administrateurs en chef et administrateurs généraux.	2	2	2	2
2	Conseillers des services publics	2	2	2	2

Art. 3. — Le présent arrêté prendra effet à compter du 12 décembre 1985.

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 2 août 1973.

Tunis, le 25 juin 1985

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

CHANGEMENT DE NOM ET PRENOM

Par décret n° 85-845 du 25 juin 1985 :

Par application de l'article deux de la loi n° 64-20 du 28 mai 1964, sont autorisés à substituer à leur prénom messieurs et madames :

Dossiers n°

954 : Ali oua Mohamed Ben Guenaoui Ben Mohamed Mahjoubi, né à El-Hamma le 29 décembre 1956, celui de - Mohamed.

969 : Elham Ben Hedi Ben Mohamed Tayari, né à Sfax le 4 août 1982 celui de - Ahmed.

1098 : Sacha Mehrez Ben Mehrez Echi, né à Stuttgart le 27 octobre 1979, celui de - Soufiane.

1105 : Hanouna Bent Abdelaziz Ben Ahmed Ben R'Houma, née à Sousse le 4 octobre 1954, celui de - Noura.

1119 : Mohamed selt Ben Labidi Ben Mabrouk Nemri, né à Tala le 20 juillet 1962, celui de - Mohamed.

1169 : Wissal Ben Abderrazak Ben Taieb Zouaoui, né à Kairouan le 2 juillet 1982, celui de - Nabil.

1174 : Rebeh Bent Amor Ben Kilani Malki, née à Tunis le 21 octobre 1963, celui de - Wassila.

1221 : El-Abrak, dit Abdessatar Ben Ahmed Ben Amar Jouiri, né à El-Marja le 13 décembre 1957, celui de - Abdessatar.

1230 : Marie Bent Joseph Biella, née à Kairouan le 21 décembre 1924 celui de - Meriem.

1231 : Kamel Ben Ahmed Ben Amor Naguez, né à la Marsa le 13 septembre 1975, celui de - Amel.

1232 : Chibani Ben Amor Ben Mohamed Soueï, né à Dhaher le 15 juillet 1960, celui de - Fathi.

1233 : Chenoua Bent Ali Ben Abdelkader Tarchoun, née à Sonine le 21 mars 1963, celui de - Salwa.

1234 : El-Bey Ben Lasmar Ben Mohamed Gani, né à Ksar-Helal le 4 février 1949, celui de - Moncef.

1235 : Amor Ben Ali Ben Amor Magtoun, né à Labiedh le 16 avril 1931, celui de - Mohamed.

1236 : Dhrafa Bent Dhahbi Ben Larbi Nefzi, née à Djoumine le 23 septembre 1961, celui de - Hanan.

1237 : Griz Ben Alaya Ben Taieb Ouair, né à Nfidha le 17 février 1952, celui de - Idris.

1238 : Tahar Ben Nasr Ben Dhaou N'Jaa, né à Bengardane le 14 juillet 1982, celui de - El-Mabrouk.

1240 : El-Borni Ben Chadli Ben Ali Machergui, né à fernana le 6 avril 1968, celui de - Issa.

1242 : Tefaha Bent Hadhili Ben Mohamed Ben Amar, née à Siliana le 10 janvier 1962, celui de - Najoua.

1243 : Zerda bent Mabrouk Ben Mohamed Chanyour, née à Gabès le 23 décembre 1978, celui de - Etidal.

1244 : Sethoum Bent Nejib Ben Sliman Kenani, née à Sousse le 3 septembre 1982, celui de - Saoussan.

1245 : Hafsia Bent Dalloul Boudhief Ben Hénî Ben M'Barek Dalloul, née à Djerissa le 28 décembre 1936, celui de - Dalila.

1246 : Adnani Ben Rezgui Ben Mâaouia Manaï, né à Tunis le 12 mai 1959, celui de - Adnen.

1248 : Mohamed Laïd Ben Mohamed Ben Abderrahman Ben Tej, né au Bardo le 18 avril 1964, celui de - Mohamed.

1249 : Naoufel Bent Hassen Ben Hadj Mustapha Bêjaoui, née à Tunis le 16 septembre 1974, celui de - Olfa.

Dossiers n°

1251 : Mohamed Bent Mohamed Ben Amar Béjaoui, née à Tunis le 29 février 1984, celui de - Dhia.

1252 : Houch Ben Mohamed Ben Messaoud Aridh, né à Mednine le 13 novembre 1957, celui de - Adel.

1253 : Haddi Bent Lamine Ben Tahar Nasraoui, née à Kasserine le 1^{er} janvier 1967, celui de - Hanan.

1255 : Tarchoun Ben Kilani Ben Boujemaa Nefzi, né à Medjaez-El-Bab le 4 décembre 1955, celui de - Ali.

1256 : Derouich Ben Ahmed Ben Mohamed Derouich, né à Nefatia le 5 février 1942, celui de - Nasser.

1257 : Reja Ben Hamida Ben Falah Nefzi, né à Tunis le 29 juillet 1959, celui de - Ridha.

1259 : Maayouf Ben Taieb Ben Salah Graoui, né à El-Hamama le 24 octobre 1947, celui de - Abdelbaki.

1261 : Zaâra Bent Mouldi Ben Boubaker Cherif, née à Tozeur le 16 février 1958, celui de - Meherzia.

1262 : Naoufel Bent Abderrahman Ben Abdelkader Ghali, née à Tunis le 3 février 1964, celui de - Amel.

1263 : Ifa Ben Jaâfar Ben Ahmed Zamali, né à Nefza le 10, janvier 1953, celui de - Afif.

1266 : Jemaâ Bent Mabrouk Ben Ifa Brinis, né à Tunis le 25 novembre 1958, celui de - Jamila.

1268 : Namoucha Bent Ali Bougatef, née à Chorban le 10 décembre 1931, celui de - Mahboub.

1269 : Mohamed Ben Mokhtar Ben Youssef Jouini, né à Tunis le 18 décembre 1978, celui de - Slim.

1273 : Rosariou Joseph Milik Ben Salvador Tardi, né à Menzel Bourguiba le 13 juillet 1957, celui de - Abdelmalek.

1274 : Rouhia Najiba Bent Hédi Ben Mohamed Régui, née à Merkez Kamoun le 7 mai 1951, celui de - Néjiba.

1276 : Chemama Bent Béchir Ben Toumi Dridi, né à Tunis le 18 août 1956, celui de - Chima.

1277 : Menssia Bent Tahar Ben Amar Bou-Alaya, née à El-Ghraba le 23 février 1948, celui de - Amel.

1280 : Rahouia Bent Houssine Ben Mohamed Charni, née à Tajerouine le 14 octobre 1964, celui de - Siham.

1283 : Daïkha Bent Mohamed Ben Abdessalem Bouslah, née à Redayef le 21 avril 1955, celui de - Radhia.

1285 : Anès Bent Béchir Ben Abdallah Ouhichi, née à Makhtar le 28 avril 1963, celui de - Aïda.

1286 : Habara Bent Amor Ben Mohamed Cheffaï Haouadfia, née à Mellala le 7 juin 1960, celui de - melika.

1287 : Dominique Ben Mohamed Hédi Ben Chibani Saâd, né en France le 6 novembre 1957, celui de - Mehdi.

1288 : Fajria Bent Hassouna Ben Brahim Ben Bouzaïene, née à Tunis le 24 février 1964, celui de - Mounira.

1289 : Baouarek Ben Hédi Ben Mohamed Ben Yahmed, né à Tunis le 1^{er} janvier 1978, celui de - Bourak.

1290 : Azaiez Bent Abdelaziz Ben mohamed Salah Rahali, née à Tunis le 8 juin 1969, celui de - Aziza.

1291 : Faten Ben Habib Ben Hédi Ayari, né à Tunis le 27 avril 1984, celui de - Fathi.

1293 : Saâda Bent Mustapha Ben Khelifa Sassi, née à Tebourba le 29 avril 1958, celui de - Souad.

1294 : Rahmouna Bent Larbi Ben Taieb Berriana, née à Tunis le 1^{er} septembre 1949, celui de - Latifa.

Dossiers n°

- 1295 : H'Mida Ben Larbi Ben H'Mida Zaoui, né à Nefta le 7 février 1968, celui de - Ahmed.
- 1296 : El-Bohli Ben Abdelkader Ben El-Bohli Tababi, né à Redayef le 22 août 1963, celui de - Adel.
- 1299 : Intihar Bent Mohamed Ben Hédi Rafrafi, née à Tunis le 22 novembre 1983, celui de - Intissar.
- 1304 : Khoulifa Bent Mohamed Ben Khelifa Chabaân, née à T Boulba le 9 avril 1953, celui de Sonia.
- 1307 : Aroussi Ben Ahmed Ben Achour Khalouli, né à La Marsa le 14 octobre 1967, celui de - Wahid.
- 1308 : Hafsia Bent Khelifa Ben Mohamed Sebaï, née à Guebellat le 5 février 1968, celui de - Faouzia.
- 1309 : Netija Bent Hédi Ben Mohamed Lahbib, née à Kebili le 18 février 1965, celui de - Hanan.
- 1310 : Mohamed Hafedh Jofer Ben Mahmoud Ben Hadj M'Bazaâ, né à Tunis le 12 juillet 1921, celui de - Mohamed Hafedh.
- 1311 : Sèsbène Ben Abderrahmane Ben Abdelatif Ben Hamida, né à Tunis le 1^{er} janvier 1964, celui de - Tarek.
- 1313 : Skander Ben Mabrouk Ben Belaïd Ben Amar Nouisri, né à Kebili le 26 août 1984, celui de - Mohamed.
- 1314 : Iman Bent Mabrouk Ben Mohamed Boujdada, née à Tunis le 10 novembre 1984, celui de - Inès.
- 1316 : Sadok Ben Ali Sahraoui, né à Djoumine le 24 septembre 1961, celui de - Abdelhamid.
- 1317 : Nasr Ben Kendil Ben Othman Bohri, né à Tabarka le 7 décembre 1931, celui de - Annaser.

NATIONALITE TUNISIENNE

Par décret n° 85-846 du 25 juin 1985 :

Par application de l'article 30, nouveau, du code de la nationalité, ont perdu la nationalité tunisienne et sont libérés de l'allégeance à l'égard de la Tunisie sur leurs demandes, messieurs et mesdames :

Dossiers n°

- 16282 : Moïse Maurice Thieery fils de Judas Henri Smadja, né le 27 février 1957 à Tunis.
- 16283 : Joseph Richard Fils de Judas Henri Smadja, né le 22 juillet 1947 à Tunis.
- 16514 : Bernard Victor Haim Fils de Ange El Haik, né le 11 juin 1947 à Tunis.
- Son épouse : Annie Hanina Kouika Fille de Roger Sabban, née le 18 juin 1950 à Tunis.
- 17326 : Marcelle Fille de Jacob Lahmi, née le 11 août 1926 à Tunis.

Dossiers n°

- 17713 : Sion Fils de Hai Moïse Cohen, né le 30 octobre 1907 à Tunis.
- 17933 : Daniel Fils de Isnac Cohen, né le 22 février 1942 à la Goulette.
- 18330 : Emil Fils de Ellil Bembaron, né le 13 août 1906 à Tunis.
- 18331 : Gilbert Bernard Fils de David Smadja, né le 10 août 1953 à Tunis.
- 18372 : Aaron Henri Fils de Albert Zeitoun, né le 3 juillet 1924 à la Goulette.
- Son épouse : Semha Emma Andrée Fille de Jules Hassid, née le 25 juillet 1928 à Tunis.
- 18404 : Fernand Chalom Fils Victor Memmi, né le 27 octobre 1944 à Tunis.
- Son épouse : Vera Messaouda Fille de Jacque Boubilil, née le 23 avril 1955 à Tunis.
- Leur fille mineure : Patricia, né le 3 février 1974 à Genève.
- 18405 : Jean Joseph Eliaou Fils de Victor Temman, né le 4 février 1940 à Tunis.
- Son épouse : Daya Lydia Liliano Fille de Jacob Roger Temim, née le 19 janvier 1947 à la Goulette.
- Leurs enfants mineurs :
- 1) Michel Victor, né le 25 octobre 1968 à Genève.
- 2) Emmanuelle Helen Emilie, née le 5 août 1972 à Genève.
- 18478 : Jerard Ishac Fils de Léon Sousan, né le premier septembre 1934 à Tunis.
- 18491 : Louise Fille de Henri Smadja, née le 14 décembre 1935 à Tunis.
- 18562 : René Fils de Victor Assous, né le 20 novembre 1937 à Tunis.
- 18563 : Rachel Fille de David Guez, née le 10 janvier 1911 à Tunis.
- 18577 : Alain Meyer Fils de Albert Hababou, né le 25 juillet 1952 à l'Ariana.
- 18595 : Leon Judan Fils de Nessim Saada, né le premier janvier 1909 à Tunis.
- 18642 : Nessim Maxime Fils de Joseph Baranès, né le 18 août 1932 à la Goulette.
- 18675 : Maurice Fils de Albert Abraham Sitbon, né le 25 février 1906 à Tunis.
- 18699 : Philippe Fils de Guy Franz, né le 10 juin 1965 à Carthage.
- 18701 : Henri Isaac Fils de Victor Perez, né le 24 février 1908 à Tunis.
- 18803 : Jacob Fils de Moïse Besnainou, né le 4 janvier 1911 à Tunis.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

MUTUELLES

Décret n° 85-847 du 25 juin 1985, portant organisation et fonctionnement de la mutuelle des personnels de la police et de la sûreté nationales et des prisons et de la rééducation.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 82-68 du 6 août 1982, portant constitution d'une mutuelle des personnels de la police et de la sûreté nationales et des prisons et de la rééducation, et notamment son article 3 ;

Sur la proposition du Premier ministre, ministre de l'intérieur ;
Vu l'avis du ministre des finances ;
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Chapitre I - Organes délibératifs et organisation administrative de la mutuelle

Article premier. — La mutuelle des personnels de la police et de la sûreté nationales et des prisons et de la rééducation est administrée par un conseil d'administration présidé par le

directeur général de la sûreté nationale ou par l'un des directeurs coordinateurs de la direction générale de la sûreté nationale, lequel sera désigné par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce conseil comporte un représentant du directeur des services pénitentiaires et de la rééducation.

Le comité général de la mutuelle élit parmi ses membres, pour une période de trois ans, tous les autres membres du conseil d'administration.

Le représentant prévu à l'alinéa 1 du présent article est membre, *ex-qualité*, de droit du bureau exécutif de la mutuelle.

Lors de sa première réunion, le conseil d'administration élit, en son sein, les autres membres de son bureau exécutif dont un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier général.

Art. 2. — Le comité général de la mutuelle est composée de représentants élus par l'ensemble des affiliés.

Le mode de désignation des représentants et leur nombre ainsi que le nombre des membres élus du conseil d'administration et de son bureau, seront déterminés par le règlement intérieur de la mutuelle.

Les membres élus du comité général, ceux du conseil d'administration et du Bureau Exécutif, sont rééligibles.

Art. 3. — Le président veille à la bonne marche de la mutuelle, préside les réunions du bureau exécutif, du conseil d'administration et du comité général, signe les différents actes passés au nom de la mutuelle et les délibérations. Il représente la mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie civile et prend toutes les décisions urgentes, sous réserve d'en informer par la suite le conseil d'administration en vue de solliciter son approbation *a posteriori*.

Lorsqu'ils ont une incidence financière, tous les actes passés au nom de la mutuelle doivent être contresignés par le trésorier général et en cas d'empêchement de celui-ci par son adjoint ou tout autre membre élu du bureau exécutif désigné pour assurer l'intérim du trésorier empêché provisoirement.

Art. 4. — Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs à tout membre du bureau du conseil d'administration, autre que le trésorier ou celui qui en assure l'intérim. Il doit en informer, au préalable, les membres du conseil.

Art. 5. — Tous les actes concernant la mutuelle, et notamment tous retraits de fonds, de valeurs, tous mandats sur les banquiers débiteurs ou dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations ou acquisitions d'effet de commerce, sont signés par le président du conseil d'administration ou par le membre du bureau qui en a reçu délégation conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que le trésorier général de la société mutualiste ou par le membre du bureau exécutif qui en assure l'intérim.

Art. 6. — Le comité général se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, en vue de l'examen de la marche de la mutuelle, de l'étude des différents projets que le conseil d'administration compte réaliser, de la formulation de certaines propositions, de l'approbation du projet de règlement intérieur avant sa soumission au ministre de l'intérieur ou sa modification et de l'élection, à l'échéance prévue, des membres élus du Conseil conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article premier du présent décret.

Une commission de contrôle composée au moins de trois membres non administrateurs de la mutuelle est élue chaque année par le comité général. Elle soumet un rapport sur la gestion comptable de la mutuelle au comité général lors de sa réunion annuelle.

Le comité général peut adjoindre à cette commission un ou plusieurs commissaires aux comptes qui peuvent être choisis en dehors des affiliés de la mutuelle.

Art. 7. — Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, une fois par trimestre et chaque fois que la nécessité l'exige ou à la demande du tiers de ses membres.

Pour la validité des délibérations et lors de la première convocation, la présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire. Lors de la seconde convocation, adressée trois jours à l'avance, les délibérations sont valables si le nombre des présents a atteint le tiers des membres du conseil.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 8. — Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire. Il peut être mis fin à leur mandat à tout moment pour faute grave par décision du président de la mutuelle après avis conforme du conseil d'administration. Le membre du conseil révoqué est frappé d'inéligibilité durant une période de trois ans.

Lorsque le conseil d'administration a perdu, par l'effet des vacances survenues (démission, révocation, décès ou tous autres empêchements non provisoires), plus de la moitié de ses membres, le comité général est convoqué, dans un délai de deux mois à partir de la date de la dernière vacance constatée par le président, pour procéder au remplacement des membres du conseil démissionnaires, révoqués ou empêchés.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder au comblement de ces vacances durant les six derniers mois du mandat du conseil d'administration. Celui-ci, amputé de plus de la moitié de ses membres, demeurera en place pour expédier les affaires courantes de la mutuelle jusqu'à l'échéance de son mandat, et pourra, valablement, décider des mesures à prendre dans l'intérêt de la mutuelle lorsqu'elle revêtent un caractère d'urgence.

Art. 9. — Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour, effectués dans l'intérêt de la mutuelle, peuvent être remboursés totalement ou partiellement, conformément au règlement intérieur, sur production de pièces justificatives.

Il est interdit aux membres du conseil d'administration d'avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise liée à la mutuelle par contrat ou en relation avec celle-ci des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Art. 10. — Les délibérations du conseil d'administration, de son bureau exécutif et du comité général sont consignées sur un registre spécial. Elles sont signées par le président et le secrétaire de séance.

Le président de la mutuelle peut demander au directeur administratif, ainsi qu'à toute autre personne compétente en matière d'assurance mutuelle, d'assister aux réunions des différents organes de la mutuelle avec voix consultative.

Art. 11. — Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la mutuelle, notamment pour :

- a) administrer la mutuelle;
- b) établir le projet de budget et contrôler la comptabilité;
- c) décider de l'emploi, du dépôt ou du réemploi des capitaux;
- d) accepter les dons et legs, sous réserve de l'approbation du ministre de l'intérieur;
- e) proposer les montants des cotisations dues par les affiliés à titre obligatoire ou volontaire, par les retraités qui ont choisi de continuer à adhérer à la mutuelle, par les veuves ou veufs, et les conjoints divorcés non remariés des affiliés;
- f) proposer les critères selon lesquels doivent être remboursés en tout ou partie les frais de soins médicaux, de soins dentaires, d'hospitalisation, d'actes chirurgicaux ou de remboursement d'achat de médicaments, ainsi que les conditions d'attribution des autres prestations prévues par le règlement intérieur;
- g) élaborer l'avant-projet de règlement intérieur de la mutuelle ou celui de sa modification avant de le soumettre au comité général.

Art. 12. — Il peut être procédé à la nomination d'un directeur administratif assisté par d'autres fonctionnaires.

Chargés de l'administration courante de la mutuelle, le directeur administratif et ses collaborateurs seront placés en position de détachement auprès de la société mutualiste.

Le directeur administratif perçoit la rémunération et les indemnités afférentes à son grade, ainsi que les indemnités et avantages accordés, s'il y a lieu, aux chefs de services des administrations centrales, et ce lorsqu'il répond aux conditions de nomination à un tel poste fonctionnel. Les autres fonctionnaires perçoivent la rémunération, les indemnités et autres avantages afférents à leur grade respectif.

Chapitre II — Organisation financière

Art. 13 — Conformément notamment aux dispositions de la loi n° 82-68 du 6 août 1982, susvisée, et à celles du présent décret, les ressources qui entrent dans l'état de prévision des recettes de la mutuelle comportent essentiellement.

— Les montants des retenues effectuées à la source, au titre des cotisations obligatoires, sur les traitements et émoluments des agents des forces de sécurité intérieure affiliés;

— Les montants des retenues effectuées à la source, au titre des cotisations, sur les traitements et émoluments des affiliés volontaires;

— Les montants des retenues payés, au titre des cotisations, par les retraités qui ont choisi de continuer à adhérer à la mutuelle et par les veuves ou veufs non remariés des affiliés, ainsi que par les conjoints divorcés non remariés des affiliés;

— Les dotations et subventions servies par l'Etat ou par les collectivités publiques;

— Les revenus des biens de la mutuelle;

— Les dons et legs que la mutuelle a été autorisée à recevoir;

— Le produit des ressources occasionnelles, tel que le produit des fêtes, loteries et collectes organisées, après autorisation du ministre de l'intérieur, au profit de la mutuelle dans le cadre de la législation en vigueur;

— La quote part prélevée, conformément à la législation en vigueur, au profit des agents verbalisateurs sur le montant des contraventions dressées par eux en matière de circulation terrestre et qui aurait dû leur être servie sous forme d'indemnité spéciale;

— Toutes autres ressources qui lui sont dues ou qui viendraient à lui être affectées en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur.

Art. 14 — Conformément notamment aux dispositions de la loi n° 82-68 du 6 août 1982, susvisée, et à celles du présent décret, les dépenses qui entrent dans l'état de prévision des charges de la mutuelle comportent essentiellement;

— Les prestations en numéraires servies aux affiliés, à leur conjoint, à leurs enfants à charge, à leur veuve ou veuf, à leur conjoint divorcé et non remarié affilié et aux orphelins des affiliés décédés, et ce au titre de remboursement d'une partie des frais de soins médicaux ou dentaires, d'actes chirurgicaux, d'hospitalisation, de maternité ou de décès tel que prévu par le règlement intérieur, et qui ne sont pas couverts en totalité par le régime commun obligatoire de la prévoyance sociale ou qui ne sont pas compris dans la gratuité des soins prévue par la législation en vigueur;

— Les prestations en numéraires, prévues par le règlement intérieur de la mutuelle, et qui sont servies aux affiliés à titre de remboursement d'une partie des frais de scolarité de leurs enfants à charge (livres, fournitures scolaires, pension, etc...) ou des frais de participations aux charges financières des colonies de vacances organisées par la mutuelle ainsi que les prestations servies, au même titre, aux orphelins des affiliés décédés;

— Les dépenses entraînées par l'achat des médicaments fournis, sur ordonnance médicale, aux affiliés, à leur conjoint, à leurs enfants à charge, à leur veuve ou veuf, à leur conjoint divorcé et non remarié affilié et aux orphelins des affiliés décédés;

— Les dépenses entraînées par l'achat des autres prestations en nature fournies aux affiliés, à leurs conjoints, à leurs enfants à charge, à leur veuve ou veuf, à leur conjoint divorcé et non remarié affilié et aux orphelins des affiliés décédés, telles que prévues par le règlement intérieur;

— Les dépenses entraînées par les frais de gestion;

— Les dépenses imprévues;

— Toutes autres dépenses à caractère d'entraide sociale approuvées par le comité général et autorisées par le ministre de l'intérieur.

Chapitre III — Dispositions diverses

Art. 15 — L'affiliation obligatoire cesse à la date de la mise à la retraite de l'agent des forces de sécurité intérieure.

L'affiliation volontaire cesse à la date de la mise à la retraite du fonctionnaire appartenant au corps administratif.

Dans les deux cas précités, les prestations servies au bénéficiaire, à quelque titre que ce soit (agent lui-même, enfants et conjoint de celui-ci), prennent fin à la même date à moins que l'agent mis à la retraite ne souscrive, à l'avance et selon les modalités déterminées par le règlement intérieur, une adhésion volontaire à son profit. Il pourra déclarer qu'il entend faire bénéficier de son adhésion volontaire son conjoint non affilié dans un organisme similaire, ainsi que ses enfants mineurs et ceux âgés de moins de 25 ans qui poursuivent encore leurs études et qui ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Continuent de bénéficier des prestations servies par la mutuelle sans souscrire aucune adhésion ni payer aucune cotisation, les orphelins mineurs des affiliés à titre obligatoire ou volontaire décédés, et ce jusqu'à leur majorité ou jusqu'à l'âge de 25 ans s'ils poursuivent encore leurs études et ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Les veuves ou veufs et les conjoints divorcés des affiliés peuvent souscrire une adhésion volontaire à la mutuelle moyennant paiement d'une cotisation dont le montant sera fixé par le règlement intérieur de la mutuelle et ce tant qu'ils ne se sont pas remariés et qu'ils ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Les modalités d'adhésion à la mutuelle et de la cessation de cette adhésion seront déterminées par le règlement intérieur de la mutuelle.

Art. 16 — Le service du ministère de l'intérieur dont dépend l'action sociale menée par ce département au profit de ses agents, peut être chargé, par arrêté du ministre de l'intérieur, de veiller à l'exécution des décisions, prises légalement, par le comité général ou par le conseil d'administration de la mutuelle et d'assurer le contrôle de toutes les activités administratives et financières de cette société mutualiste.

Le ministre peut nommer également, par arrêté, un comité composé de trois à cinq membres, fonctionnaires relevant de son département, en vue de l'assister dans l'exercice de la tutelle prévue à l'alinéa 3 de l'article 1^{er} de la loi susvisée n° 82-68 du 6 août 1982.

Art. 17 — Le Premier ministre, ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis le 25 juin 1985

P. Le Président de la République Tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Décret n° 85-848 du 25 juin 1985, portant organisation et fonctionnement de la mutuelle des personnels de la garde nationale et de la protection civile.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 82-68 du 6 août 1982, portant constitution d'une mutuelle des personnels de la police et de la sûreté nationales et des prisons et de la rééducation, et notamment son article 3 ;

Sur la proposition du Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

**Chapitre I - Organes délibératifs
et organisation administrative de la mutuelle**

Article premier. — La mutuelle des personnels de la garde nationale et de la protection civile est administrée par un conseil d'administration présidé par le directeur général de la garde nationale. Ce conseil comporte un représentant de l'organisme administratif de la protection civile.

Le comité général de la mutuelle élit parmi ses membres, pour une période de trois ans, tous les autres membres du conseil d'administration.

Le représentant prévu à l'alinéa 1 du présent article est membre, es-qualité, de droit du bureau exécutif de la mutuelle.

Lors de sa première réunion, le conseil d'administration élit, en son sein, les autres membres de son bureau exécutif dont un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier général.

Art. 2. — Le comité général de la mutuelle est composé de représentants élus par l'ensemble des affiliés.

Le mode de désignation des représentants et leur nombre ainsi que le nombre des membres élus du conseil d'administration et de son bureau, seront déterminés par le règlement intérieur de la mutuelle.

Les membres élus du comité général, ceux du conseil d'administration et du bureau exécutif, sont rééligibles.

Art. 3. — Le président veille à la bonne marche de la mutuelle, préside les réunions du bureau exécutif, du conseil d'administration et du comité général, signe les différents actes passés au nom de la mutuelle et les délibérations. Il représente la mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie civile et prend toutes les décisions urgentes, sous réserve d'en informer par la suite le conseil d'administration en vue de solliciter son approbation a posteriori.

Lorsqu'ils ont une incidence financière, tous les actes passés au nom de la mutuelle doivent être contresignés par le trésorier général et en cas d'empêchement de celui-ci par son adjoint ou tout autre membre élu du bureau exécutif désigné pour assurer l'intérim du trésorier empêché provisoirement.

Art. 4. — Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs à tout membre du bureau du conseil d'administration, autre que le trésorier ou celui qui en assure l'intérim. Il doit en informer, au préalable, les membres du conseil.

Art. 5. — Tous les actes concernant la mutuelle, et notamment tous retraits de fonds, de valeurs, tous mandats sur les banquiers débiteurs ou dépositeurs et les souscripteurs, endos, acceptations ou acquisitions d'effet de commerce, sont signés par le président du conseil d'administration ou par le membre du bureau qui en a reçu délégation conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que par le trésorier général de la société mutualiste ou par le membre du bureau exécutif qui en assure l'intérim.

Art. 6. — Le comité général se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, en vue de l'examen de la marche de la mutuelle, de l'étude des différents projets que le conseil

d'administration compte réaliser, de la formulation de certaines propositions, de l'approbation du projet de règlement intérieur avant sa soumission au ministre de l'intérieur ou sa modification et de l'élection, à l'échéance prévue, des membres élus du conseil conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article premier du présent décret.

Une commission de contrôle composée au moins de trois membres non administrateurs de la mutuelle est élue chaque année par le comité général. Elle soumet un rapport sur la gestion de la mutuelle au comité général lors de sa réunion annuelle.

Le comité général peut adjoindre à cette commission un ou plusieurs commissaires aux comptes qui peuvent être choisis en dehors des affiliés de la mutuelle.

Art. 7. — Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, une fois par trimestre et chaque fois que la nécessité l'exige ou à la demande du tiers de ses membres.

Pour la validité des délibérations et lors de la première convocation, la présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire. Lors de la seconde convocation, adressée trois jours à l'avance, les délibérations sont valables si le nombre des présents a atteint le tiers des membres du conseil.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 8. — Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire. Il peut être mis fin à leur mandat à tout moment pour faute grave par décision du président de la mutuelle après avis conforme du conseil d'administration. Le membre du conseil révoqué est frappé d'inéligibilité durant une période de trois ans.

Lorsque le conseil d'administration a perdu, par l'effet des vacances survenues (démissions, révocations, décès ou tous autres empêchements non provisoires), plus de la moitié de ses membres, le comité général est convoqué, dans un délai de deux mois à partir de la date de la dernière vacance constatée par le président, pour procéder au remplacement des membres du conseil démissionnaires, révoqués ou empêchés.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder au comblement de ces vacances durant les six derniers mois du mandat du conseil d'administration. Celui-ci, amputé de plus de la moitié de ses membres, demeurera en place pour expédier les affaires courantes de la mutuelle jusqu'à l'échéance de son mandat, et pourra, valablement, décider des mesures à prendre dans l'intérêt de la mutuelle lorsqu'elles revêtent un caractère d'urgence.

Art. 9. — Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour, effectués dans l'intérêt de la mutuelle, peuvent être remboursés totalement ou partiellement, conformément au règlement intérieur, sur production de pièces justificatives.

Il est interdit aux membres du conseil d'administration d'avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise liée à la mutuelle par contrat ou en relation avec celle-ci des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Art. 10. — Les délibérations du conseil d'administration, de son bureau exécutif et du comité général sont consignées sur un registre spécial. Elles sont signées par le président et le secrétaire de séance.

Le président de la mutuelle peut demander au directeur administratif, ainsi qu'à toute autre personne compétente en matière d'assurance mutuelle, d'assister aux réunions des différents organes de la mutuelle avec voix consultative.

Art. 11. — Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la mutuelle, notamment pour :

- a) administrer la mutuelle;
- b) établir le projet de budget et contrôler la comptabilité;
- c) décider de l'emploi, du dépôt ou du réemploi des capitaux;

d) accepter les dons et legs, sous réserve de l'approbation du ministre de l'intérieur;

e) proposer les montants des cotisations dues par les affiliés à titre obligatoire, par les retraités qui ont choisi de continuer à adhérer à la mutuelle, par les veuves ou veufs, et les conjoints divorcés non remariés des affiliés;

f) proposer les critères selon lesquels doivent être remboursés en tout ou partie les frais de soins médicaux, de soins dentaires, d'hospitalisation, d'actes chirurgicaux ou de remboursement d'achat de médicaments, ainsi que les conditions d'attributions des autres prestations prévues par le règlement intérieur;

g) élaborer l'avant-projet de règlement intérieur de la mutuelle ou celui de sa modification avant de le soumettre au comité général.

Art. 12 — Il peut être procédé à la nomination d'un directeur administratif assisté par d'autres fonctionnaires.

Chargés de l'administration courante de la mutuelle, le directeur administratif et ses collaborateurs seront placés en position de détachement auprès de la société mutualiste.

Le directeur administratif perçoit la rémunération et les indemnités afférentes à son grade, ainsi que les indemnités et avantages accordés, s'il y a lieu, aux chefs de services des administrations centrales, et ce lorsqu'il répond aux conditions de nomination à un tel poste fonctionnel. Les autres fonctionnaires perçoivent la rémunération, les indemnités et autres avantages afférents à leur grade respectif.

Chapitre II — Organisation financière

Art. 13 — Conformément aux dispositions de la loi n° 82-69 du 6 août 1982, susvisée, et à celles du présent décret, les ressources qui entrent dans l'état de prévision des recettes de la mutuelle comportent essentiellement.

— Les montants des retenues effectuées à la source, au titre des cotisations obligatoires, sur les traitements et émoluments des agents des forces de sécurité intérieure affiliés;

— Les montants des retenues payés, au titre des cotisations, par les retraités qui ont choisi de continuer à adhérer à la mutuelle et par les veuves ou veufs non remariés des affiliés, ainsi que par les conjoints divorcés non remariés des affiliés;

— Les dotations et subventions servies par l'Etat ou par les collectivités publiques;

— Les revenus des biens de la mutuelle;

— Les dons et legs que la mutuelle a été autorisée à recevoir;

— Le produit des ressources occasionnelles, tel que le produit des fêtes, loteries et collectes organisées, après autorisation du ministre de l'intérieur, au profit de la mutuelle dans le cadre de la législation en vigueur;

— La quote part prélevée, conformément à la législation en vigueur, au profit des agents verbalisateurs sur le montant des contraventions dressées par eux en matière de circulation terrestre et qui aurait dû leur être servie sous forme d'indemnité spéciale;

— Toutes autres ressources qui lui sont dues ou qui viendraient à lui être affectées en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur.

Art. 14 — Conformément notamment aux dispositions de la loi n° 82-69 du 6 août 1982, susvisée, et à celles du présent décret, les dépenses qui entrent dans l'état de prévision des charges de la mutuelle comportent essentiellement;

— Les prestations en numéraires servies aux affiliés, à leur conjoint, à leurs enfants à charge, à leur veuve ou veuf, à leur conjoint divorcé et non remarié affilié et aux orphelins des affiliés décédés, et ce au titre de remboursement d'une partie des frais de soins médicaux ou dentaires, d'actes chirurgicaux, d'hospitalisation, de maternité ou de décès tel que prévu par le règlement intérieur, et qui ne sont pas couverts en totalité par le régime commun obligatoire de la prévoyance sociale ou qui ne sont pas compris dans la gratuité des soins prévue par la législation en vigueur;

— Les prestations en numéraires, prévues par le règlement intérieur de la mutuelle, et qui sont servies aux affiliés à titre de remboursement d'une partie des frais de scolarité de leurs enfants à charge (livres, fournitures scolaires, pension, etc...) ou des frais de participation aux charges financières des colonies de vacances organisées par la mutuelle ainsi que les prestations servies, au même titre, aux orphelins des affiliés décédés;

— Les dépenses entraînées par l'achat des médicaments fournis, sur ordonnance médicale, aux affiliés, à leur conjoint, à leurs enfants à charge, à leur veuve ou veuf, à leur conjoint divorcé et non remarié affilié et aux orphelins des affiliés décédés;

— Les dépenses entraînées par l'achat des autres prestations en nature fournies aux affiliés, à leur conjoint, à leurs enfants à charge, à leur veuve ou veuf, à leur conjoint divorcé et non remarié affilié et aux orphelins des affiliés décédés, telles que prévues par le règlement intérieur;

— Les dépenses entraînées par les frais de gestion;

— Les dépenses imprévues;

— Toutes autres dépenses à caractère d'entraide sociale approuvées par le comité général et autorisées par le ministre de l'intérieur.

Chapitre III — Dispositions diverses

Art. 15 — L'affiliation obligatoire cesse à la date de la mise à la retraite de l'agent des forces de sécurité intérieure. Les prestations servies au bénéficiaire, à quelque titre que ce soit (agent lui-même, enfants et conjoint de celui-ci), prennent fin à la même date à moins que l'agent mis à la retraite ne souscrive, à l'avance et selon les modalités déterminées par le règlement intérieur, une adhésion volontaire à son profit. Il pourra déclarer qu'il entend faire bénéficier de son adhésion volontaire son conjoint non affilié dans un organisme similaire, ainsi que ses enfants mineurs et ceux âgés de moins de 25 ans qui poursuivent encore leurs études et qui ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Continuent de bénéficier des prestations servies par la mutuelle sans souscrire aucune adhésion ni payer aucune cotisation, les orphelins mineurs des affiliés à titre obligatoire ou volontaire décédés, et ce jusqu'à leur majorité ou jusqu'à l'âge de 25 ans s'ils poursuivent encore leurs études et ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Les veuves ou veufs et les conjoints divorcés des affiliés peuvent souscrire une adhésion volontaire à la mutuelle moyennant paiement d'une cotisation dont le montant sera fixé par le règlement intérieur de la mutuelle et ce tant qu'ils ne sont pas remariés et qu'ils ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Les modalités d'adhésion à la mutuelle et de la cessation de cette adhésion seront déterminées par le règlement intérieur de la mutuelle.

Art. 16 — Le service du ministère de l'intérieur dont dépend l'action sociale menée par ce département au profit de ses agents, peut être chargé, par arrêté du ministre de l'intérieur, de veiller à l'exécution des décisions, prises légalement, par le comité général ou par le conseil d'administration de la mutuelle et d'assurer le contrôle de toutes les activités administratives et financières de cette société mutualiste.

Le ministre peut nommer également, par arrêté, un comité composé de trois à cinq membres, fonctionnaires relevant de son département, en vue de l'assister dans l'exercice de la tutelle prévue à l'alinéa 3 de l'article 1^{er} de la loi susvisée n° 82-69 du 6 août 1982.

Art. 17 — Le Premier ministre, ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis le 25 juin 1985

*P. Le Président de la République Tunisienne
et par délégation*

*Le Premier Ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI*

AMENDES

Décret n° 85-849 du 25 juin 1985, relatif aux remises revenant aux agents verbalisateurs sur les montants des amendes encourues pour infractions au code de la route.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 82-68 du 6 août 1982, portant constitution d'une mutuelle des personnels de la police et de la sûreté nationales et des prisons et de la rééducation ;

Vu la loi n° 82-69 du 6 août 1982, portant constitution d'une mutuelle des personnels de la garde nationale et de la protection civile ;

Vu le code de la route approuvé par la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978, et notamment ses articles 99, 105 et 110 ;

Vu le décret n° 78-1125 du 28 décembre 1978, portant classification des contraventions aux règles de la circulation routière et fixant le taux des amendes applicables ;

Vu le décret n° 65-507 du 15 novembre 1965 relatif aux remises revenant aux agents verbalisateurs en matière d'infractions au code de la route ;

Vu l'avis du Premier ministre, ministre de l'intérieur et du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Il sera prélevé au profit des agents verbalisateurs mentionnés à l'article 110 du code de la route une remise de 5 % sur le montant des amendes encourues soit à titre de composition soit en vertu du jugement après perception à titre de consignation suite à la commission de l'une des infractions prévues par l'article 99 du code susvisé.

Art. 2. — Le montant de ce prélèvement sera ordonnancé au nom impersonnel du président de la mutuelle des personnels de la police et de la sûreté nationales et des prisons et de la rééducation ou du président de la mutuelle des personnels de la garde nationale et de la protection civile selon le recouvrement des montants des amendes est effectué sur la base de constatations auxquelles ont procédé les agents de la police nationale ou ceux de la garde nationale.

Art. 3. — L'ordonnancement des remises sera effectué trimestriellement sur la production par le directeur général de la sûreté nationale ou par le directeur général-commandant de la garde nationale d'un état détaillé établi conformément au modèle annexé au présent décret.

Cet état, revêtu d'un certificat d'exactitude et de conformité à ses écritures par le receveur des finances compétent, sera adressé au ministre chargé des finances.

Art. 4. — Toutes dispositions contraires sont abrogées et notamment celles du décret susvisé, n° 65-507 du 15 novembre 1965.

Art. 5. — Le Premier ministre, ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 25 juin 1985

*P. Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

*Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI*

..... Bureau

ANNEXE

(Modèle)

Reste de
à
..... trimestre 19...

Gestion 19.....

Etat des remises revenant aux agents verbalisateurs en matière d'infractions au code de la route sur le montant des amendes recouvrées au cours du trimestre 19.....

(En exécution des prescriptions du décret n° du).

[illegible]

Le
Soussigné, arrête à le montant du présent état.
A....., le

Certifié exact et reconnu conforme à mes écritures

A....., le

Le receveur des finances à

..... Bureau.

Le ministre des finances,

Vu l'état qui précède, arrêté à la somme à ordonnancer
au nom du président de à Tunis, sur les crédits
de l'article § du chapitre titre 1^{er} budget de la gestion 19.....

Tunis, le

Nota : Cet état doit être produit en double exemplaires.

MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE

COMMISSION MEDICALE

Arrête :

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 juin 1985 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission médicale des congés de maladie ordinaire.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-265 du 15 février 1985, fixant la composition et le fonctionnement des commissions médicales des congés de maladie ordinaire.

Article unique. — Il est institué au ministère de l'économie nationale à Tunis une commission des congés de maladie ordinaire, habilitée à donner son avis sur les congés de maladie ordinaire prévus par l'article 2 du décret n° 85-265 du 15 février 1985 susvisé et concernant les fonctionnaires, ouvriers et agents temporaires du ministère de l'économie nationale.

Cette commission est composée ainsi qu'il suit :

Grades ou catégories	Représentant du ministre	Corps médical	Représentant du personnel
— Administrateur général, inspecteur général des affaires économiques, ingénieur général, chef de laboratoire général, administrateur en chef, inspecteur en chef des affaires économiques, ingénieur en chef, chef de laboratoire en chef, administrateur conseiller, conseiller des services publics et inspecteur central des affaires économiques.	Administrateur général ou grade équivalent	Un médecin	Un représentant du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
— Ingénieur principal, ingénieur principal des statistiques et des études économiques, chef de laboratoire, inspecteur principal des affaires économiques, administrateur inspecteur des affaires économiques analyste, ingénieur des travaux de l'Etat, ingénieur des travaux des statistiques et des études économiques, chef de travaux de laboratoire, bibliothécaire, vétérinaire, pharmacien, attaché d'administration, attaché de direction, attaché d'inspection des affaires économiques, ingénieur adjoint, technicien supérieur, chef de travaux adjoint de laboratoire, programmeur, bibliothécaire adjoint et agent temporaire catégorie «A2» et «A3».	Administrateur ou grade équivalent	Un médecin	Un représentant du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
— Secrétaire d'administration, secrétaire de direction, contrôleur des affaires économiques, adjoint technique, aide bibliothécaire, mécanographe, commis d'administration, dactylographe, agent technique et agent temporaire catégorie «B» et «C».	Administrateur ou grade équivalent	Un médecin	Un représentant du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
— Dactylographe adjoint, hajib et agent temporaire catégorie «D».	Administrateur ou grade équivalent	Un médecin	Un représentant du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
— Ouvriers des catégories I, II et III	Administrateur ou grade équivalent	Un médecin	Un représentant du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
— Ouvriers des catégories IV, V, VI et VII	Administrateur ou grade équivalent	Un médecin	Un représentant du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
— Ouvriers des catégories VIII, IX et X	Administrateur ou grade équivalent	Un médecin	Un représentant du personnel à la commission administrative paritaire compétente.

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Tunis, le 25 juin 1985

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS

TABLEAU PARCELLAIRE

Tableau parcellaire rectificatif de parcelles de terrain expropriées pour cause d'utilité publique, en vertu du décret n° 80/1279 du 30 septembre 1980, paru au Journal officiel de la République tunisienne n° 60 du 17 octobre 1980.

(Application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976).

TABLEAU N° 1 PARCELLES AUTRES QUE CELLES APPARTENANT A L'ETAT

1. — 1 PARCELLES IMMATRICULEES

N° d'ordre des parcelles	Numéro des parcelles sur les plans	Numéro du titre foncier ou R.I.	Situation des parcelles	Superficie	Nature des parcelles	Noms des propriétaires
8	15	1716/ 88445	Ariana	230	Habitation	1) Bessis, Albert 2) Bessis, Alphonse 3) Bessis, Henri 4) Bessis, Robert 5) Bessis, Yvan 6) Bessis, Claude 7) Bessis, Philippe, Jacques 8) Bessis, Louis, Issaâc 10) Bessis, Colette, Mathilde épouse Krief 11) Bessis, Blanco, Rita Blanche, épouse Attias 12) Bessis, Evelyne, épouse Rosri 13) Calo, Lucia, veuve Bessis 14) Borgel, Robert Albert 15) Sabane, Raphael, Hai Victor.
9	15-1	29313	Ariana	263	Terrain nu	1) Mohamed Ben Aroussi 2) Mohamed Ben Boubaker Fakhfakh 3) Mongia Bent Boubaker El Mazzaz 4) Latifa, 5) Habiba, 6) Abdelaziz 7) Chérifa, la 3 ^{ème} veuve et les 4 derniers enfants de Amor Ben Ali Aissa Agrebi.
14	20	61400 51244	Tunis Sidi El Béchir Tunis Sidi El Béchir	40 17	Construction en ruine Construction en ruine	1) Mohamed Ben Romdhane Ben Mohamed El Mathlouthi dit Zehiri. 2) Amor Tijani Ben Mohamed Ben Othman Ben Boubaker.
17	25	94004	Tunis Ouardia	999	Terrain nu	1) Fatma Bent Ahmed El Jaziri 2) Hasna, 3) Mohamed, 4) Belhassen, 5) Mohamed El moncef, 6) Fatma, 7) Najia La première veuve de Amor Ben Hadj Mohamed Ben Amor El Jaziri et les suivants ses enfants.
18 19 20	26 27 28	7.900 S2 Tunis	Tunis Ouardia	563	Habitation	Brahim et Mohamed fils de Mokhtar El Arfaoui.
27	57	87904	Ben Arous	824	Habitation	Sacuto, Beniamino, Salvio, Lorenzo.

N° d'ordre des parcelles	Numéro des parcelles sur les plans	Numéro du titre foncier ou R.I.	Situation des parcelles	Superficie	Nature des parcelles	Noms des propriétaires
28	58	83641	Ben Arous	824	Habitation	1) Lustro (Vincenzo) 2) Lustro (Denise), épouse Chénante (Salvator) 3) Lustro (Reino, Yvet), épouse Montagnie (Yvan, Léonard) 4) Lustro (Roger, Edmond) 5) Lustro (Raymond).
29	59	93768	Ben Arous	531	Habitation	1) Lazhar Ben Mohamed Larbi Ben Fathallah Gdoura 2) Grimondo (Guiseppa).
35	4	55913	Tunis Bab Bhar	666	Commerce	1) Nunez, Liliane, épouse Shemama 2) Nunez, Giacomo, Ugo 3) Nunez, Emanuel Adrien 4) Nunez, Annette, épouse Delbarch 5) Nunez, Frida, épouse Shemama de Gialluly 6) Nunez, Claude 7) Levy, Sarra Jenny, veuve Nunez 8) Nunez, Ines, épouse Berrebi 9) Nunez, Lucie, épouse Boudi 10) Sacuto, Flora, veuve Santillana 11) Sacuto, Magda, épouse Cohen 12) Sacuto, Yolanda, épouse Sacuto.
36	5	10729/ 27184	Tunis Bab Bhar	76	Commerce	1) Nunez, Claude 2) Levy, Sarra Jenny, veuve Nunez 3) Nunez, Ines, épouse Berrebi 4) Nunez, Lucia, épouse Boudi 5) Sacuto, Flora, veuve Santillana 6) Sacuto, Magda, épouse Cohen 7) Sacuto, Yolanda, épouse Sacuto.
39	8	1394	Tunis Bab Bhar	138	Habitation et commerce	1) Kamélia Bent Jomaâ veuve El Hadj Ahmed Ben Amor Marmech 2) Mokhtar, 3) Abderrahmane, 4) Zeineb, 5) Kamélia, 6) Aouicha, 7) Douja, 8) Naima, 9) Mustapha Enfants de Hadj Ahmed Marmech 10) Chédli, 11) Habib, 12) Jamila Enfants de Salah Marmech 13) Mohamed Amine, 14) Majda, 15) Najet Enfants de Ahmed Zaghouana 16) Jalila, 17) Hawa, 18) Aida, 19) Emna, 20) Hassine, 21) Hasna, 22) Alia Enfants de Mohamed Ben Hadj Ahmed Marmech.
40	9	2614	Tunis Bab Bhar	185	Commerce et habitation	1) Kamélia Bent Jomaâ veuve El Hadj Ahmed Ben Amor Marmech 2) Mokhtar, 3) Abderrahmane, 4) Zeineb, 5) Kamélia, 6) Aouicha, 7) Douja, 8) Naima, 9) Mustapha Enfants de Hadj Ahmed Marmech 10) Chédli, 11) Habib, 12) Jamila Enfants de Salah Marmech 13) Mohamed Amine, 14) Magda, 15) Najet Enfants de Ahmed Zaghouan 16) Jalila, 17) Hawa, 18) Aida, 19) Emna, 20) Hassine, 21) Hasna, 22) Alia Enfants de Mohamed Ben El Hadj Ahmed Marmech.

N° d'ordre des parcelles	Numéro des parcelles sur les plans	Numéro du titre foncier ou R.I.	Situation des parcelles	Superficie	Nature des parcelles	Noms des propriétaires
41	10	53875	Tunis Bab Bhar	12	Commerce	1) Ali Ben Amor Abaza Gomrasni 2) M'Hamed Ben Hellal Ben Hédia El Gomrasni 3) M'Hamed Ben Amor Ben Ahmed Abaza 4) Mosbah Ben Amor Ben Ahmed Abaza 5) Said Ben Amor Ben Ahmed Abaza.
51	1	57597	Tunis El Omran	3200	Habitation	Office des logements militaires.
52	4	51420 51870	Tunis El Omran	1000 1088	Terrain nu Terrain nu	Société tunisienne des industries de matériaux de construction. Société franco tunisienne d'entreprise et de travaux métalliques.
53	5	50270	Tunis El Omran	24000	Terrain nu	1) Zakia Ben Hadj Mansour Ben Cheikh 2) Leila, 3) Fatma, 4) Farid la première veuve de Hamouda Ben Béji Skandrani et les 3 derniers ses enfants.
54	7	51415 3496	Tunis El Omran	2700 660	Terrain nu Terrain nu	Société nationale immobilière de Tunisie Société nationale immobilière de Tunisie.
55	11	81254 107264	Tunis El Omran Tunis El Omran	1000 1260	Terrain nu Terrain nu	Office de mise en valeur de la vallée de la Medjerda Société nationale immobilière de Tunisie.
56	10	88034	Tunis El Omran	2160	Terrain nu	Société civile d'édification et d'aménagement.
57	7	53192 55279	Tunis Sidi El Béchir Tunis Sidi El Béchir	167 153	Habitation Rez-de Ch. Habitation étage	1) Khémaïs Ben Amor Lakhoua 2) Mokhtar 3) Saâd, fils de Mustapha El Adali Abderrahman Ben Ali El Meddeb.
59	22	3814	Tunis Bab Bhar	328	Commerce	Société tunisienne de spectacle.
60	23	3361	Tunis Bab Bhar	285	Commerce	Tahar Boujemaa.
61	24	2725	Tunis Bab Bhar	338	Habitation et commerce	1) Dalila Bent Abdelkader Ben Mohamed Echelli, 2) Mohamed El Adel et 3) Fouad Ben Mohamed El Khadhar.
64	27	52004	Tunis Bab Bhar	112	Commerce	Messaoud Ben Salah Ben Amor Bahar.

1. — 2 PARCELLES NOM IMMATRICULEES

N° d'ordre des parcelles	Numéro des parcelles sur les plans	Numéro du titre foncier ou R.I.	Situation des parcelles	Superficie	Nature des parcelles	Noms des propriétaires
5	5	2383/ 47058 Tunis	Tunis Sidi El Béchir	439	Habitation	1) Pellegrino (Francesco de Pietro) 2) Ingallina (Giovani) 3) Khédija Bent Ali Derrouiche, épouse Hattab El Meddeb 4) Khémaïs et 5) Mohamed Ben Salem Ben Mokhtar Es-Sahli.
6	8	N.I.		227.5		Mohamed El Aid Ben El Aid Ben Mes- saoud Hama.
		N.I.		154		Amor Ben Khémaïs Ben Ahmed Ben Ghalia.
		53200	Tunis Sidi El Béchir	178	Habitation	1) Abdejelil Ben Sliman Mahbouli 2) Mohamed Ben Touhami Zoghلامي 3) Aïcha Ben Hassine Diab 4) Mahmoud Ben mohamed Bounackcha 5) Mohamed Ben Aïssa Djendoubi.
31	7-1	49594	Tunis Sidi El Béchir	225	Habitation	1) Mohamed Faouzi Es-Sebaay 2) Chokri, 3) Abdelkader, 4) Echedli, 5) Najia, 6) Rachida, 7) Chédli et 8) Moha- med, les 7 derniers fils de Mustapha Ouada.
32	7-2	55037	Tunis Sidi El Béchir	146	Habitation	Abderrahman Boussedra.
33	7-3	N.I	Tunis Sidi El Béchir	120	Habitation	Tahar Hamdoun.

TABLEAU N° 2 PARCELLES APPARTENANT A L'ETAT

2. — 1 PARCELLES IMMATRICULEES

N° d'ordre des parcelles	Numéro des parcelles sur les plans	Numéro titre foncier ou R.I.	Situation des parcelles	Superficie	Nature des parcelles	Noms des propriétaires
7	3	56442	Tunis El Omran	7855	Terrain nu	Office des logements militaires.
9	9	50260	Tunis El Omran	1500	Terrain nu	Société nationale immobilière de Tunisie.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES

PRIX DU PROGRÈS SOCIAL

Arrêté du ministre des affaires sociales du 25 juin 1985, portant attribution du prix du progrès social.

Le ministre des affaires sociales ;

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 77-940 du 17 novembre 1977, instituant un prix du progrès social au profit des entreprises et notamment son article 4.

Arrête :

Article premier. — Le prix du progrès social pour l'année 1984 est décerné aux entreprises suivantes :

— 5000 dinars pour la société tunisienne d'emballage métallique, gouvernorat de Ben Arous.

— 4000 dinars pour la société les savonneries africaines, gouvernorat de Ben Arous.

— 3000 dinars pour la société hydro-mécanique, gouvernorat de Ben Arous.

— 3000 dinars pour la société les eaux de koutine, gouvernorat de Medenine.

— 4000 dinars pour la société industrielle de peinture (Sip-Flash), gouvernorat de Sfax.

— 5000 dinars pour l'hôtel tour khalaf, gouvernorat de Sousse.

— 3000 dinars pour l'unité coopérative de production agricole Aïn Saboun, gouvernorat de Zaghouan.

Art. 2. — Le prix du progrès social est décerné à titre honorifique à :

— La société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière, gouvernorat de Tataouine.

— L'hôtel sahara palace, gouvernorat de Tozeur.

Tunis, le 25 juin 1985

Le ministre des affaires sociales
MOHAMED ENNASER

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

PRIX DU TRAVAILLEUR EXEMPLAIRE

Arrêté du ministre des affaires sociales du 25 juin 1985, portant attribution du prix du travailleur exemplaire.

Le ministre des affaires sociales ;

Vu le code du travail et notamment son article 161 ;

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 77-941 du 17 novembre 1977, instituant un prix du travailleur exemplaire et notamment son article 4.

Arrête :

Article premier. — Le prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 1984, dont le montant est fixé à 1000 dinars, est décerné aux travailleurs dont les noms suivent :

Messieurs

Ayari Abdelkerim, gouvernorat de Ben Arous.

Mohamed Khemais Habachi, gouvernorat de Bêjà.

Zaied Kilani, gouvernorat de Gabès.

Mohamed Laroussi Ben Ali, gouvernorat de Gafsa.

Ajlani Ahmed, gouvernorat de Kasserine.

Khemaies Abdelaziz, gouvernorat du Kef.

Mabrouk Khelifi, gouvernorat du Kef.

Mohamed Ben Khedija, gouvernorat de Monastir.

Melle Borchani Nouria, gouvernorat de Sfax.

Mme Jamoussi Rachida, gouvernorat de Sfax.

MM. Chedly Sallami, gouvernorat de Siliana.

Youssef Ben Ali Tabboubi, gouvernorat de Siliana.

Hassen Ben Salah, gouvernorat de Tunis.

Salah Ben Tahar Laaroussi, gouvernorat de Zaghouan.

Tahar Trabelsi, gouvernorat de Nabeul.

Fredj Ben Mohamed Cherif, gouvernorat de Monastir.

Feu Abdelatif Besbès, gouvernorat de Sfax.

Raouf El Yangui, gouvernorat de Sfax.

Feu Ridha Ben Mohamed El Hammami, gouvernorat de Bizerte.

Mohamed Ben Ali El Ajmi, gouvernorat de Bizerte.

Art. 2. — Le prix du travailleur exemplaire est décerné à titre honorifique à :

Messieurs

laaroussi Lazhari Ben Youssef, gouvernorat de Kasserine.

Ali Abdesselam Mohamed, gouvernorat de Kasserine.

Mohamed Ben Meftah Charfeddine, gouvernorat de Kairouan.

Mustapha El Heni, gouvernorat de Tozeur.

Ahmed Hlaoui, gouvernorat de Tunis.

Tunis, le 25 juin 1985

Le ministre des affaires sociales
MOHAMED ENNACEUR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

CONCOURS

Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 25 juin 1985, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de conseillers pédagogiques.

Le ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des

personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et des sports et les textes qui l'ont modifiés et complétés ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1977, fixant le règlement du concours pour le recrutement des conseillers pédagogiques tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 18 février 1985.

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves est ouvert pour le recrutement de 68'conseillers pédagogiques au ministère de la jeunesse et des sports.

Art. 2. — La date du déroulement des épreuves aura lieu le mercredi 4 septembre 1985 et jours suivants.

Art. 3. — La liste d'inscription sera close le 2 août 1985.

Tunis, le 25 juin 1985

Le ministre de la jeunesse et des sports
MOHAMED EL KHAYAT

VU
Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

avis et communications

MINISTRE DES FINANCES

Avis du ministre des finances du 22 juin 1985 portant modification de l'avis de commerce extérieur et de change n° 1.

Pris dans le cadre de la politique du Gouvernement d'encourager et de promouvoir les exportations, le présent avis modificatif introduit d'importants assouplissements dans les formalités de commerce extérieur afférentes au règlement financier et à la réexportation des marchandises importées en Tunisie sous le régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif en vue de leur réexportation.

A cet effet, les dispositions de la section II du chapitre V du titre I de l'avis de commerce extérieur et de change n° 1, sont modifiées comme suit :

SECTION II

Importations de marchandises placées à l'entrée en Tunisie sous un régime douanier suspensif du paiement des droits.

I. — ENTREPOT ET ADMISSION TEMPORAIRE :

1) importation :

Sont dispensées de la production en douane d'un titre de commerce extérieur au moment de leur introduction dans le territoire tunisien, les marchandises placées dans les conditions générales prévues par la réglementation douanière sous les régimes de l'entrepôt ou de l'admission temporaire.

Il est rappelé cependant que tout règlement financier avec l'étranger de la valeur des marchandises importées en Tunisie ne peut être effectué qu'au vu d'une licence d'importation quel que soit le régime de commerce extérieur du produit à importer.

Toutefois le règlement financier des marchandises importées en Tunisie en vue de leur réexportation après perfectionnement actif (transformation, usinage, conditionnement,...) peut être effectué au vu du contrat commercial dûment domicilié et aux conditions ci-après :

— Si le règlement est à effectuer après réception de la marchandise, l'importateur doit remettre à l'intermédiaire agréé domiciliataire une copie de la facture définitive visée par la douane.

— Si le règlement a été effectué avant réception de la marchandise, l'importateur doit remettre à l'intermédiaire

domiciliataire, au plus tard un mois après la date du règlement, une copie de la facture définitive visée par la douane.

2) Réexportation :

La réexportation des marchandises importées sous un régime suspensif de paiement des droits donne lieu dans tous les cas et que que soit le régime de commerce extérieur du produit à la domiciliation d'un engagement de rapatriement qui doit comporter les indications suivantes :

a) Marchandises importées sans paiement :

— le numéro et le lieu de souscription de l'acquit à caution d'admission temporaire ou de la soumission d'entrepôt sous lesquels ont été placées les marchandises étrangères lors de leur entrée en Tunisie.

— le coût de la main-d'œuvre éventuellement apportée en Tunisie et le cas échéant la valeur de la marchandise tunisienne incorporée.

— si la marchandise est réexportée en l'état, le montant des frais de magasinage, de manutention et des autres frais accessoires.

— le montant des devises à rapatrier

b) Marchandises importées avec paiement :

— référence de la licence d'importation ou du contrat commercial visé au paragraphe 1 de ladite section.

— valeur de la marchandise importée

— le coût de la main-d'œuvre apportée en Tunisie et le cas échéant la valeur de la marchandise tunisienne incorporée.

— le montant à rapatrier.

c) Mise à la consommation :

— la mise à la consommation des marchandises placées en Tunisie sous le régime de l'entrepôt ou de l'admission temporaire est soumise dans tous les cas à licence d'importation.

Les demandes de mise à la consommation tendant à détourner les dispositions de la présente section notamment en matière de perfectionnement actif, peuvent donner lieu au retrait du bénéfice des dispositions susvisées.

Le reste sans changement.

AVIS MODIFICATIF DE L'AVIS DE COMMERCE EXTERIEUR ET DE CHANGE N° 1

Le paragraphe 10 de l'annexe A relatif aux importations ne donnant à aucune formalité au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes est modifié comme suit :

Paragraphe 10 (nouveau) : Les importations sans paiement ou sans délivrance de devises et qui portent :

a) sur des marchandises dépourvues de tout caractère commercial n'excédant pas 300 dinars par an et destinées à l'usage personnel ou familial de l'importateur;

b) sur les matières premières, demi-produits, bien d'équipement et pièces détachées destinés à l'usage professionnel de l'importateur dans le cadre de son activité industrielle, agricole, artisanale ou touristique n'impliquant pas leur commercialisation en l'état et dont le montant n'excède pas 20.000 dinars par an et par importateur.

Cette disposition concerne notamment les promoteurs de petits métiers et des activités artisanales.

Sont exclues du bénéfice de cette mesure les marchandises suivantes :

— Les produits, marchandises ou biens d'équipement similaires à ceux fabriqués en Tunisie faisant l'objet de listes périodiques établies et actualisées par les services du ministère de l'économie nationale et notifiées à la direction générale des douanes.

Ces listes feront l'objet de publication régulière au bulletin officiel des douanes.

- les produits de consommation
- les articles ménagers et équipements domestiques
- les produits énergétiques et les lubrifiants
- les produits monopolisés y compris les produits pharmaceutiques
- les véhicules automobiles de toutes catégories
- les armes et munitions
- l'or, l'argent et les autres métaux précieux
- les pierres précieuses et les perles fines.

c) sur des biens d'équipement concernant des projets industriels, agricoles ou touristiques dûment agréés par les organismes compétents en la matière (A.P.I. A.P.I.A. — S.-C.A.T. etc...) à l'exception des biens d'équipements produits en Tunisie et cela sans limitation de montant.

Les biens d'équipements, leurs parties ainsi que les pièces de rechange, usagés ou renoués sont exclus du bénéfice de cette disposition.

Lors marchandises reprises aux paragraphes b) et c) et bénéficiant du régime spécial ci-dessus doivent, lors de leur dédouanement pour mise à la consommation, faire l'objet d'un engagement de non-cession en l'état à souscrire par l'importateur sur un formulaire prévu à cet effet par la direction générale des douanes. Cette administration transmettra un état mensuel nominatif quantifié et chiffré relatif aux importations réalisées dans ce cadre au ministère de l'économie nationale (Direction générale du commerce) et à la banque centrale de Tunisie.

AVIS DE CHANGE MODIFICATIF DE L'AVIS DE CHANGE N° 7

Pris dans le cadre des mesures décidées par le Gouvernement pour promouvoir les exportations, le présent avis vise à renforcer les facilités de transfert par débit de compte E.F.A.C.

Ainsi, il relève d'une part, un taux de commissions susceptibles d'être servies à des non résidents, dans le cadre d'opérations d'exportations, par débit de ces comptes, de 3 à 5% et institue un taux préférentiel pouvant aller jusqu'à 8% pour les exportations de produits nouveaux ou dur des marchés nouveaux avec possibilité dans ce dernier cas de réalimenter le compte ou sur des marchés nouveaux avec possibilité dans ce dernier cas de réalimenter le compte E.F.A.C. de 25% des commissions versées au taux préférentiel.

D'autre part, il relève au profit de ces exportateurs le montant annuel des transferts par débit des comptes E.F.A.C. à titre de voyages d'affaires qui, désormais sera fixé en fonction du chiffre d'affaires à l'exportation et peut atteindre jusqu'à 25.000 dinars par an.

Par ailleurs, il porte de 50 à 100 dinars le montant de l'allocation quotidienne pour voyage d'affaires ne donnant pas lieu à justification.

A cet effet, il modifie les alinéas 1 et 6 du § II de la section 1 du chapitre 2 du titre I et le § II du titre IV de l'avis de change n° 7 du ministre des finances relatif aux comptes «exportations-frais Accessoires (E.A.F.C.)» comptes «Voyages d'affaires loi 72-38» et allocation pour voyages d'affaires comme suit :

1) Titre I

Chapitre 2

Section 1

II. — OPERATIONS AU DEBIT

Les dispositions du compte E.F.A.C. peuvent être utilisées par le titulaire de ce compte pour procéder à des règlements hors de Tunisie entrant dans l'une des catégories suivantes :

1) (nouveau) commissions dont le taux ne dépasse pas :

a) 5% sur le prix F.O.B. de produits traditionnels, ou sur les marchés traditionnels dont les listes seront portées à la connaissance des exportateurs.

b) 8% sur le prix de vente F.O.B. de produits nouveaux ou sur des marchés nouveaux. Dans ce cas, le compte E.F.A.C. peut être réalimenté à concurrence de 25% de ces commissions dont le paiement, doit être dûment justifié.

6) (nouveau) Frais de voyage avec un plafond annuel fixé en fonction du chiffre d'affaires à l'exportation comme suit :

Chiffre d'affaires à l'exportation	Plafond annuel des frais de voyage
Jusqu'à 100.000 dinars	5.000D.
de 100.001 à 200.000 dinars	10.000D.
de 200.001 à 400.000 dinars	20.000D.
Plus de 400.000 dinars	25.000D.

Les montants non utilisés peuvent être reportés sur l'année suivante de la limite de 5.000 dinars.

2) TITRE IV

II. — UTILISATIONS DES DEVISES

B) (nouveau) les montants des devises délivrées par débit d'un compte E.F.A.C. ou à titre d'allocation pour voyage d'affaires doivent lorsqu'ils dépassent la contrevaletur de 100 dinars par jour être justifiées dans les 3 mois qui suivent la date de leur octroi.

Le reste sans changement.

A votre disposition à l'IORT:

tirés à part du JORT,
conventions collectives nationales,
éditions spéciales et recueil de textes

Vient de paraître

En Arabe

CODE DE PROCEDURE PENALE

Revu et Commenté par plus de 700 arrêts
de la Cour de Cassation

par

BELGACEM KAROUI CHEBBI

Prix : 3D,000

En vente à l'IORT à Radès, Km 2

ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Toutes commandes par voie postale sont majorées
de cent millimes par exemplaire pour frais d'expédition

Journal Officiel

de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 243.873

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL

<i>PAYS</i>	<i>EDITION originale</i>	<i>TRADUCTION française</i>	<i>EDITION ORIGINALE et sa traduction</i>
	<i>(Dinars)</i>	<i>(Dinars)</i>	<i>(Dinars)</i>
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 05 76 08/8

Arab Tunisian Bank 20 11 02 70 925

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. i. B. Agence A 35 00 70 10 04

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7